

1500402-03.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500402-03.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-03.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2333404/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 15994996 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA,

852/21/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2333404 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA, vulgo "Gordinho", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 10h30min, na esquina da Rua Lázaro Pires com a Avenida São Paulo, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, trazia consigo drogas, para fins de comercialização e entrega a terceiros, consistentes em 43 "pinos" com cocaína, com peso líquido de 6,05 gramas, 06 porções de maconha, com peso líquido de 11,62 gramas, e 25 fracos de lança-perfume, com peso líquido de 280 mililitros, (conforme auto de exibição e apreensão a fls. 05/06 e laudos de exame químico-toxicológico

definitivos a fls. 17/20 e 21/28), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Com a oferta da denúncia houve pedido de decreto de prisão preventiva pela acusação, que foi deferido (fls. 83/84) e mandado de prisão cumprido em 15 de julho de 2022 (fls. 100).

O acusado foi notificado (fls. 104) e ofertou defesa em fls. 108/110.

A denúncia foi recebida no dia 18 de agosto de 2022 (fls.112/113).

O acusado foi citado (fls. 145).

Em instrução criminal foram duas testemunhas e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

O Ministério Público, em alegações finais orais, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls. 146/147).

Os debates foram substituídos por Memoriais para a defesa.

A defesa do réu, por seu turno, por memoriais escritos, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls. 152/157).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A acusação é procedente.

A materialidade delitativa restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 852/2021 (fls.03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls.05/06), pelo laudo químico-toxicológico (fls.17/20 e fls.21/28), pelo laudo do objeto (fls.29/33)

A autoria é certa.

Os agentes da lei Luciano Cleber Nunes e Marcelo Ghiraldi relataram que estavam em diligências pela Vila Zalla e quando chegaram nas imediações na biqueira do muro, avistaram o réu, vulgo "Gordinho". Ele estava com uma pequena bolsa, que foi dispensada e evadiu-se, correndo, não sendo possível a abordagem. Recolheram a bolsa que continha entorpecentes, também frascos de lança-perfume. Com apoio da Polícia Militar fizeram buscas pelo local, mas ele não foi localizado. Dez dias depois, o réu foi preso em flagrante e indagado sobre os fatos descritos na denúncia e ele acabou confessando a autoria e propriedade dos entorpecentes. Quando, na data dos fatos, visualizou a pessoa que dispensou a bolsa já sabia que era o réu, pois ele era conhecido dos meios policiais. Já havia abordado o réu anteriormente.

O réu, ouvido em juízo, confessou os fatos. No dia estava traficando no local dos fatos, mas quando a viatura chegou, dispensou a bolsa contendo os entorpecentes e saiu correndo, conseguindo fugir. Disse, ainda, que foi nascido e criado na cidade de Sorocaba e fazia pouco mais de um mês em Laranjal Paulista, porque sua mãe havia mudado para a cidade. Relatou que estava trabalhando como catador de frangos e então recebeu uma proposta de um rapaz e entrou para o mundo do crime.

A prova dos autos demonstra e corrobora os depoimentos dos policiais.

Dessa feita, evidente que o réu realizava o tráfico de entorpecente, na modalidade trazer consigo.

Ora, diante do quadro apresentado, somado aos depoimentos colhidos que foram esclarecedores, a prova colhida demonstra-se suficiente para estribar a condenação do réu em relação ao tráfico de entorpecentes.

Quanto às teses defendidas pelo nobre Defensor, estas não devem ser reconhecidas. É sabido que um dos princípios do processo concernentes à relação processual é a busca da verdade real. Tal princípio visa que o juiz alcance a verdade objetiva, ou seja, aquela que se carrega perfeitamente com o acontecido no plano real.

Assim sendo, deve ser afastada a tese de falta de prova defendida pelo nobre defensor, tendo em vista que a prova oral colhida na instrução foi clara e demonstra com segurança que o acusado cometeu o delito que lhe é imputado, não havendo qualquer prova que pudesse rebater o conjunto as provas coligidas.

Desta feita, o conjunto probatório é harmônico e seguro para respaldar a procedência do pedido inicial no que tange ao crime de tráfico de drogas, restando provada a autoria, a materialidade delitativa (laudo toxicológico), o inequívoco o

dolo do réu, devendo afastar, dessa forma, a aplicação do princípio da inocência.

Passa-se, portanto, à fixação da pena com referência ao crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, atendendo ao método trifásico constante no artigo 68 do Código Penal.

Sendo assim, partindo-se da pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, vez que não foram coletadas informações sociais do acusado e ele é tecnicamente primário (fls. 82).

Há circunstância atenuante consistente na confissão do réu. No entanto, como a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, não há como considerá-la, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há agravantes a serem aplicadas.

Não há causas de aumento de pena também para serem aplicadas.

Se aplica ao réu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, pois o acusado é tecnicamente primário (fls. 82) e não há informações de que dedicava às atividades criminosas integrando organização criminosa. No entanto, poucos dias depois voltou a delinquir no mesmo delito (tráfico de entorpecentes), sendo, na ocasião, preso em flagrante.

Assim, diminui-se a pena em 1/6, dando-se por definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena e pela continuidade na empreitada criminosa pelo réu, será inicialmente o semiaberto.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julga-se PROCEDENTE a acusação penal para condenar LEONARDO LIMA NOGUEIRA DA SILVA (RG. Nº 58.778.518), com fulcro no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/2006, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em regime inicial semiaberto.

Transitado em julgado, lance-se o nome da ré no Rol dos Culpados.

Pelos fundamentos que amparam a fixação da pena privativa de liberdade, não poderá recorrer em liberdade.

No dia dos fatos, evadiu-se da abordagem policial, saindo correndo. No entanto, mesmo, naquele dia, sendo surpreendido na posse de entorpecentes e em atividade ilícita voltou a delinquir, sendo preso em flagrante pelo mesmo crime dias depois. Além disso, em seu interrogatório narrou que estava trabalhando, mas recebeu proposta mais vantajosa e entrou para o mundo do crime.

Assim, uma vez solto pode voltar a delinquir.

Poderá, com sua soltura, ocorrer abalo à ordem pública, devendo manter-se no cárcere.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Oficie-se à Delegacia de Polícia autorizando a incineração das drogas apreendidas, nos termos da lei, remetendo-se o auto a este juízo.

Declaro o perdimento da bolsa que continha os entorpecentes em favor da União, nos termos do artigo 63, §1º da Lei 11.343/2006, uma vez que se trata de instrumento utilizado para a prática do crime.

P.I.C.

Laranjal Paulista, 20 de outubro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA